

0016231-16.2012.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... chamou a polícia e lhe acusou de tráfico de entorpecentes. Morou com sua esposa por cerca de cinco anos. Disse que tomou conhecimento dos fatos quando recebeu a intimação acerca da existência da ação penal. Foi preso por tráfico de entorpecentes uma vez, ficou preso por 1 ano e 8 meses.

Verifica-se que não foram produzidas provas em juízo aptas a comprovar a prática do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016231-16.2012.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016231-16.2012.8.26.0606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 844/2012 - Delegacia de Polícia de Suzano,

5148/2012 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Silva Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

MICHAEL SILVA SANTOS (vulgo Bira), devidamente qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", Lei nº 11.343/06, pois na data de 06 de setembro de 2012, por volta das 22h40min, na Avenida Paulista, 59, Jardim Monte Cristo, nesta cidade e comarca, o acusado supostamente tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias ilícitas para fornecimento a terceiros, 01 (um) invólucro plástico contendo 235,2 gramas de maconha e 01 (um) invólucro contendo 276,3 gramas de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que no dia dos fatos, atendendo a chamado os policiais militares, se deslocaram até a residência do acusado a fim de averiguar a denúncia de Elisabete Silva de Araújo, ex esposa do acusado, que comunicou que o mesmo mantinha armazenado em depósito em seu barraco, entorpecentes, com finalidade de tráfico. Os agentes públicos compareceram ao local, onde encontraram no sofá, um saco plástico contendo a quantidade citada acima de maconha, e sob a terra embaixo do móvel, um saco contendo a quantidade já mencionada de cocaína.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Portaria às fls. 04/05.

Boletim de ocorrência às fls. 06/09.

Auto de exibição e apreensão às fls. 10.

Exame químico toxicológico positivo às fls. 17/22.

A denúncia foi recebida no dia 08 de maio de 2019 (às fls.189/190), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa previa (às fls. 399)

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, mediante debates memoriais, o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 452/457). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas (fls. 461/466).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A acusação é improcedente.

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pela portaria (fls.04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), exame químico toxicológico (fls. 17/2), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica.

No entanto sua autoria restou duvidosa.

Senão, vejamos.

O policial militar Ordílio Rodrigues da Silva, em juízo, que foram atender ocorrência de desinteligência e a vítima disse que seu companheiro era traficante e que dentro da residência dele tinha droga. Na residência encontraram dois menores de idade na posse de drogas. Devido ao lapso temporal não se recorda exatamente onde estavam as drogas, se recorda que havia uma certa quantidade de cocaína. Disse que na oportunidade não teve qualquer contato com o acusado. Disse que encontraram uma quantidade que girava em torno de 300 a 500 gramas. Pelo pouco que se recorda as drogas estavam no interior de um saco plástico. As drogas foram encontradas dentro de um barraco, na comunidade Monte Cristo.

No mesmo sentido, o policial militar Vanderson da Silva, em juízo, disse que se recorda vagamente da ocorrência. Foram atender briga de casal e fizeram contato com

a solicitante e ela disse que discutiu com o acusado que morava num barraco próximo onde havia entorpecente. Disse que encontraram maconha no sofá e mais uma quantidade de cocaína. Havia duas pessoas no local que disseram que o barraco era de um colega que tinha permitido que eles dormissem no local. A pessoa seria conhecida como "bira" . Não teve qualquer contato com o acusado.

Por sua vez, o réu Michael Silva Santos, disse, em juízo que a droga não era sua. Disse que não estava na residência no dia dos fatos. Disse que na época morava com a sua ex-esposa, brigaram e o depoente foi para a casa de sua mãe. Disse que ela chamou a polícia e lhe acusou de tráfico de entorpecentes. Morou com sua esposa por cerca de cinco anos. Disse que tomou conhecimento dos fatos quando recebeu a intimação acerca da existência da ação penal. Foi preso por tráfico de entorpecentes uma vez, ficou preso por 1 ano e 8 meses.

Verifica-se que não foram produzidas provas em juízo aptas a comprovar a prática do delito imputado pela acusação, razão pela qual necessário se faz a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Ora, o acusado não foi preso na posse do entorpecente, os policiais não se recordaram exatamente do ocorrido, o que demonstra fragilidade no contexto probatório, mormente porque não há qualquer prova que vincule o acusado ao entorpecente encontrado.

Nesse sentido, a despeito de demonstrada a materialidade delitiva, o conjunto probatório reunido não foi capaz de confirmar a autoria do delito de tráfico de drogas atribuído ao acusado, assim, embora haja indícios, a autoria não ficou inequivocamente demonstrada.

Desta feita, havendo eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento suficiente para determinar sua absolvição. Portanto, diante do frágil quadro probatório, a absolvição do acusado se revela medida de lédima justiça, que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e ABSOLVO o réu MICHAEL SILVA SANTOS da imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Suzano, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA